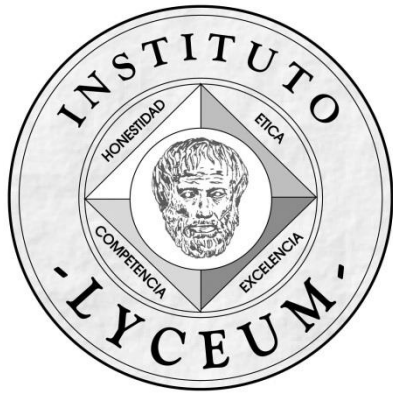




INSTITUTO LYCEUM

UNIDAD 5

**MANDATARIO REGISTRAL DEL AUTOMOTOR
Y CRED. PRENDARIOS**

RADICACION Es un concepto Registral.

El automotor se radica en la jurisdicción en donde el titular registral tiene su domicilio real o en el de la guarda habitual.
Hay cambio de radicación de un automotor, cuando como consecuencia de un cambio de domicilio, el legajo debe remitirse de un Registro Seccional a otro.
El cambio de radicación no se tendrá por producido hasta tanto el legajo no haya sido recibido por el Registro de la nueva radicación del automotor.

DOMICILIO Es un concepto jurídico.

DOMICILIO REAL Es el lugar donde las personas tienen el asiento principal de su residencia o de sus negocios.

DOMICILIO LEGAL Es aquel donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones.

DOMICILIO ESPECIAL Es el que una persona constituye a un efecto determinado.



Cuando se peticiona una inscripción inicial, la inscripción de una transferencia o un cambio de radicación, ya se trate de automotores nacionales o importados, se puede ejercer una opción, en lugar del domicilio del titular invocar la guarda habitual del automotor como lugar de radicación del mismo.

En estos casos en el rubro de la S.T. en que se manifiesta el domicilio deberá agregarse “**GH**” y consignarse en observaciones el domicilio real o legal, según se trate de personas físicas o jurídicas el que no será necesario acreditar.

GUARDA HABITUAL

COMO SE ACREDITA

- 1- Acta Notarial en la que el titular de dominio o el adquirente con la S. T. en condiciones de hacer la transferencia declare bajo juramento que el lugar que denuncian, es la real guarda del automotor, y manifiesten además en qué carácter hacen uso del lugar (si son propietarios o inquilinos) y expongan las razones por las cuales dicha guarda difiere de su domicilio.
- 2- Documentos que acrediten el carácter invocado para hacer uso del lugar
 - a) Título de propiedad, etc. si es propietario.
 - b) Contrato de Locación, recibos de pago, informe del Registro de Propiedad Inmueble para acreditar la titularidad del locador, si es inquilino.

VERIFICACION FISICA

Se verifica con la **S. T. 12** .

Consiste en constatar las codificaciones de identificación de las partes esenciales del automotor, motor o chasis ,con los datos de identificación que obran en el título de propiedad del automotor y /o en la cédula de identificación y las causas por las que se modifican o se tornan ilegibles.



De este modo es posible cuando se trata de causas debidamente demostradas darle a la unidad nuevos códigos de identificación y cuando se advierte la comisión de un delito, impedir que ese vehículo se comercialice y efectuar la denuncia del hecho.

La verificación puede completarse con los peritajes técnicos especialmente el revenido químico (es un ácido que se vuelca) que es un procedimiento que posibilita en algunos casos la constatación de la existencia del número original que se encuentra ilegible, ya sea por un proceso de oxidación o por el uso, o por reparación del automotor o por un limado realizado en forma intencional, para alterar los números de identificación del vehículo.

En este último caso el verificador va a observar la verificación consignando en los ejemplares todas las aclaraciones o informes necesarios. Entregará al interesado el original y el duplicado de la **S. T. 12** , reteniendo el triplicado. Con la verificación observada no se puede continuar el trámite.

GRABADO DE UNA NUEVA CODIFICACION

R. P. A.

O

R. P. M.

Cuando la codificación se deterioró, perdió seguridad, entonces comprobado que está deteriorada, la Dirección Nacional otorga una nueva codificación. Se peticona mediante la **S. T. 02** casillero 15, ante el Registro:

Peticiona

El titular registral.

En caso de condominio cualquiera de ellos.

El adquirente o comprador con la **S. T. 08** si simultáneamente hace la transferencia.



El Encargado de Registro emitirá autorización de grabado para el motor o chasis, según corresponda. Esta codificación estará precedida por la sigla **R.P.A.** para los automotores, **R. P. M.** para el caso de los motovehículos.

R. P. A.
o
R. P. M.

El requisito de la grabación lo cumplimenta el peticionante bajo su responsabilidad y a su cargo. Luego debe concurrir por segunda vez a la Planta Verificadora para constatar la correcta grabación de la codificación de identificación.

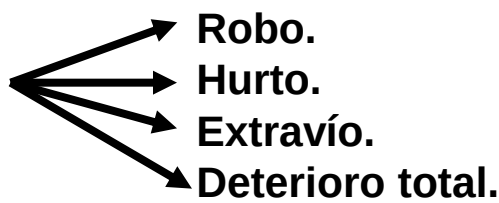
A partir de entonces este automotor nunca más será verificado. Si necesita hacer cualquier trámite que requiere verificación deberá presentarse ante el Registro donde se encuentra el legajo y solicitar una orden de peritaje.

- 1) Inscripción inicial de automotores. Nacionales
Importados } O Km.
- 2) Inscripción de transferencias, si se trata de automotores inscriptos con posteridad al **1 de enero de 1985**.
- 3) Inscripción de automotores armados fuera de fábrica.
- 4) “ “ “ subastados.
- 5) “ de recupero total o parcial.
- 6) Solicitud de codificación del motor o chasis (R. P. A. o R. P. M.).

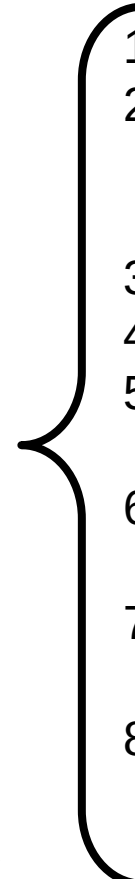
OBLIGATORIEDAD
DE LA
VERIFICACION.



**OBLIGATORIEDAD
DE LA
VERIFICACION
(continuación).**

- 7) Solicitud de alta de motor, alta de carrocería o cambio de tipo de carrocería.
- 8) Solicitud de duplicado del título por 
 - Robo.
 - Hurto.
 - Extravío.
 - Deterioro total.
- 9) Denuncia de compra.
- 10) Empadronamiento.

EXCEPCIONES

- 
- 1) En la inscripción de Declaratoria de Herederos.
 - 2) En las ventas, cesiones o adjudicaciones que se realicen entre condóminos, o entre cónyuges con motivo de la disolución de la Sociedad Conyugal.
 - 3) Solicitud de duplicado de título por deterioro parcial.
 - 4) Transferencias de automotores clásicos.
 - 5) Inscripción de una transferencia simultánea con una denuncia de robo o hurto.
 - 6) Inscripción de una transferencia simultánea con una baja de automotor.
 - 7) Inscripción de una transferencia que se opera como consecuencia de la fusión o escisión de sociedades
 - 8) La transferencia a favor de un comerciante habitualista que haga uso del beneficio arancelario del artículo 9 de Régimen Jurídico Automotor.



Será el de la Planta habilitada en el lugar de radicación del automotor o en el de la futura radicación. Podrá verificarse en cualquier Planta del país cuando el automotor se encuentre a **más de 100 km.en la línea recta** del lugar de radicación. En este caso, la solicitud de verificación debe estar visada por el Registro de la zona. En los datos del solicitante, se ponen los datos de la persona que lleva el automotor a verificar.

DOCUMENTACION A PRESENTAR.

- 1) **S. T. 12.** Sólo puede ser salvada por el perito verificador.
- 2) Título o cédula, u oficio judicial que ordena la verificación, o autorización del Encargado de Registro mediante nota simple o en la misma **S. T. 12** , para verificar sin título ni célula.
- 3) Para trámite de transferencia de automotores a los que se les hubiera asignado un **RPA** o **RPM** deberá pedirse verbalmente una orden de peritaje que extenderá el Registro Seccional.

QUIENES PUEDEN VERIFICAR.

Cualquier persona puede llevar el automotor a verificar, pero tiene que ir con su DNI, licencia para conducir y título o cédula de identificación, siempre que no esté vencida.



CASOS
ESPECIALES.

- 1) Las fábricas terminales y sus concesionarios, los importadores habituales y sus concesionarios y en general los comerciantes habitualistas inscriptos en la D. N. podrán verificar los 0 Km. por ellos vendidos. En el rubro observaciones de la **S. T. 12** deberán poner (la persona autorizada) la siguiente leyenda:

He verificado personalmente la autenticidad de los datos del presente formulario y me hago personalmente responsable civil y criminalmente por los errores y omisiones en que pudiera incurrir, sin perjuicio de las que corresponden a la empresa.

- 2) La persona que haya hecho una importación directa tendrá que:
- A- Contratar un verificador para que verifique el automotor en el lugar en que se encuentra.
 - B- Contratar una grúa para que lleve el automotor a la planta verificadora.
 - C- Llevar el auto circulando, pasando previamente por el R. S. con la documentación completa, para que le provea de las placas provisorias que tienen un plazo de validez de **7 días** para los automóviles y **15 días** para los camiones.



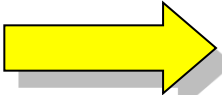
PERITAJE

El Encargado de Registro extenderá la orden de peritaje consignando en ella todos los datos individualizantes del automotor y en particular marca y modelo de la pieza a la que se le hubiera otorgado el R.P.A. o R.P.M. y pidiendo que el perito se expida respecto de:

- 1- Si los datos del automotor peritado coinciden con los del R. S.
- 2- Si la pieza identificada con R. P. A. o R. P. M. presenta el grabado de ese código y
- 3- Si las características de la marca y modelo de la pieza identificada con el código R. P. A. o R. P. M. que se peritó coinciden con las informados por el Registro Seccional.
- 4- Si se presume actitud delictiva.

El peritaje también se realiza en las Plantas habilitadas para la verificación física.

PLAZO DE VALIDEZ

VERIFICACION FISICA  **150 DIAS HABLES ADMINISTRATIVOS.**

PERITAJE  **30 DIAS HABLES ADMINISTRATIVOS.**



GRABADO DE CRISTALES

El grabado de cristales es de carácter obligatorio.

GRABADO DE	—————→	PARABRISAS.
NUMERO DE	—————→	LUNETAS o cristal ubicado en la parte trasera del auto.
DOMINIO.	—————→	VENTANILLAS LATERALES DE MAYOR TAMAÑO.

En caso que tengan menos de 6 cristales la grabación deberá realizarse en todos. En caso de transportes de pasajeros habrá que grabar por lo menos 6 cristales. El grabado de cristales es de carácter obligatorio, tanto en las inscripciones iniciales como en las transferencias de dominio.

Las Plantas de Verificación habilitadas por la Dirección Nacional, no procederán a realizar dicha verificación sino se da cumplimiento al grabado de cristales.

GRABADO DEL N° DE DOMINIO EN LA CARROCERIA DEL VEHICULO
Ley 3708 – CABA (13/12/10)
Reglamentada en el año 2011



**Obligatoriedad del grabado
(3 letras y 3 números)
en las siguientes partes**

Vehículos de 4 partes

- a) Puertas (lateral externo).
- b) Capot (parte interior y superior).
- c) Baúl (parte interior y superior).

Vehículos de 2 puertas

- a) En los parantes a media altura
- b) Capot (parte interior y superior)
- c) Baúl (parte interior y superior).

**Registro de Verificación
de autopartes**

Al efecto se crea el Registro de Verificación de Autopartes en el ámbito de CABA, dependiente del Ministerio de Seguridad, para prestar el servicio. El RVA será la autoridad de aplicación y controlará la obligatoriedad del grabado y a los comercios dedicados a la venta de autopartes.

**Documentación
que se otorga**

La empresa que realizó el grabado otorga un comprobante al que se le agrega la oblea de seguridad otorgada por el Registro de Verificación de Autopartes.



**Casos de siniestros
o accidentes**

La empresa grabadora procederá al regrabado de la parte afectada sin cargo.

Se deberá

- 1) Acreditar el siniestro
- 2) Presentar la factura que refleja la adquisición de la autoparte de reemplazo.

Obligatoriedad

La ley se 3708 se sancionó el 13/12/10 y estableció el plazo de 5 años para que todo el parque del automotor radicado en la Ciudad de Buenos Aires cumpla con esta obligación a partir de la fecha de su publicación.

La fecha límite para cumplir con este requisito es el 14 de Diciembre del 2016. A partir de esa fecha se empezará a aplicar las sanciones previstas en la ley.

**Cronograma
Resolución 205/13**

Vehículos patentados con anterioridad al 02/12/11:

- 1) Dominios terminados en 0,1,2 y 3 hasta el 31/12/14
- 2) Dominios terminados en 4,5 y 6 hasta el 31/12/15
- 3) Dominios terminados en 7,8 y 9 hasta el 14/12/16

Vehículos radicados en CABA con posterioridad al 02/12/11, mediante inscripción inicial o transferencia:

Deberán cumplir el grabado dentro de los 30 días corridos de su patentamiento o radicación.



La D.N. por circular N°7 del año 2014 en cuanto al alcance de la ley 3708 señaló que los Encargados de Registros o Interventores no deberán efectuar controles en relación con el grabado del número de dominio en tanto no se encuentre regulado por normas de alcance nacional, ni brindar asesoramiento al usuario a ese respecto.

GRABADO DEL N° DE DOMINIO EN LA CARROCERIA DEL VEHICULO
Ley 14,497 – Pcia. De Bs As (08/10/13)
Reglamentada el 13/05/14

Obligatoriedad del grabado
(3 letras y 3 números)
en las siguientes partes

Vehículos de 4 partes

- a) Puertas (lateral externo)
- b) Capot (parte interior y superior del capot)
- c) Baúl (parte interior y superior)

Vehículos de 2 puertas

- a) En los parantes
- b) Capot (parte interior y superior)
- c) Baúl (parte interior y superior).



**Casos de accidentes
o siniestros**

En el caso que se afecte a alguna de las autopartes grabadas la empresa grabadora efectuará sin cargo el proceso de grabación a la autoparte de reemplazo. Al efecto se deberá acreditar el siniestro y presentar la factura de compra de la parte de reemplazo.

Se crea:

**Registro Provincial de
verificación de autopartes**

- a) Se inscriben las personas  Físicas
o
Juridicas
- que realicen la compra y venta de autopartes
- b) Las empresas autorizadas (homologadas) para realizar el procedimiento de grabado que determina esta ley.

**Documentación que
se otorga**

La empresa prestadora del servicio emitirá un comprobante al que se le adicionará una oblea de seguridad que se deberá fijar en el parabrisa. Ambos tendrán la misma numeración

Exentos

- a) Camiones
b) Motos



Puesto en funcionamiento el sistema y homologadas las empresas o prestadores del servicio, será obligatorio el cumplimiento de la ley para los automotores nuevos o usados que se radiquen en la Pcia. o de los radicados que se comercialicen después de la entrada en vigencia de la presente ley.

El resto de los automotores cumplirán la obligación según el siguiente esquema:

Vehículos con hasta 2 años de antigüedad: 1 año

Vehículos con hasta 3 a 5 años de antigüedad: 2 años

Vehículos con más de 5 años de antigüedad: 3 años

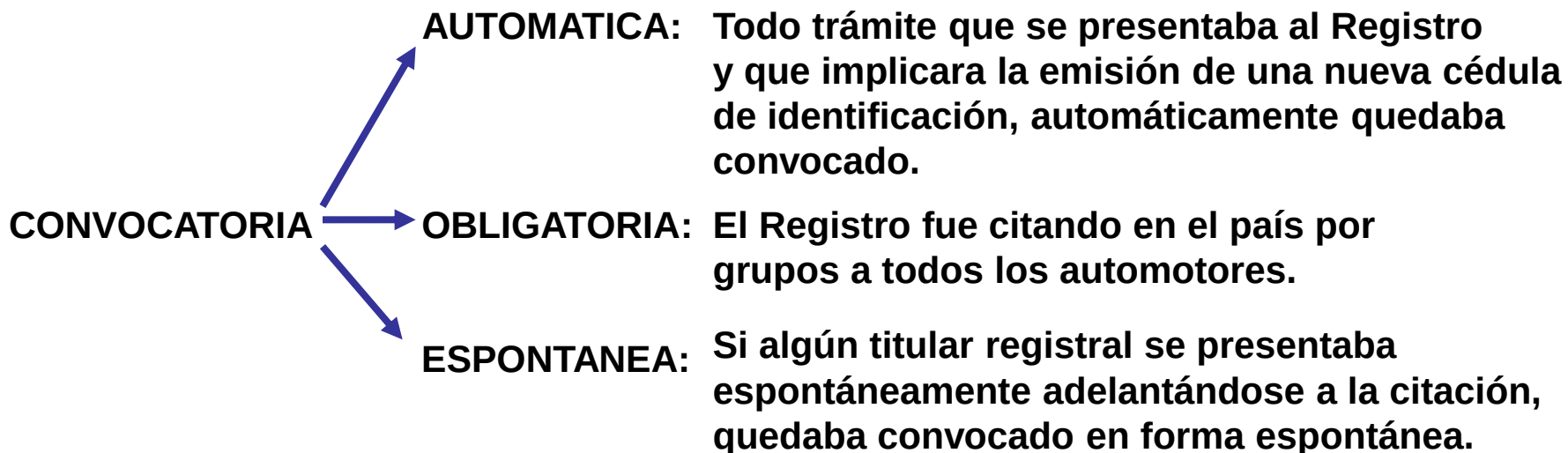
Los plazos se cuentan desde la reglamentación de la ley. Es decir desde el 13/05/14.

EMPADRONAMIENTO O CONVOCATORIA

En el año 1994 se realizó una Convocatoria al Parque del Automotor a efecto de proceder al cambio de identificación del dominio del automotor por una placa de identificación metálica alfa numérica. Empezó como prueba piloto en la Pcia. de Mendoza en Diciembre de 1994 y a partir del primero de enero de 1995 al 31 de Diciembre de 1997 en todo el País.

El dominio de los automotores se integró por una chapa patente compuesta por 3 letras y tres números.





Puede suceder que alguien que todavía no convocó, quiera convocar ahora. Se pueden dar “2” situaciones diferentes:

1

TITULAR REGISTRAL.
En caso de
condominio cualquiera.

1) S. T. 53 con firma certificada.

2) Título.

3) Célula.

Si no lo tiene acompañará denuncia policial, o declaración jurada con firma certificada por Escribano Público o presentada ante el Encargado de Registro.

4) Verificación física (S .T. 12 o 121).

5) El Registro entregará nuevo título, nueva célula y las nuevas chapas patentes.


2

**MERO POSEERDOR
O TENEDOR**

1- S. T. 153.

2- Título.

3- Célula.

**Si no tienen titulo o célula
no pueden convocar el
vehículo.**

4- Verificación física (S. T. 12).

5- Denuncia de compra (S. T. 10).

**6- El Registro entrega únicamente en este
caso las nuevas chapas metálicas del
automotor y una constancia registral de
cambio de dominio que no se puede utilizar
para circular.**

Esta convocatoria a dejado 2 nuevos trámites:

**NUEVOS
TRAMITES**

**1- Uno es que el mero poseedor pierda la constancia
registral de cambio de dominio. En este caso deberá
solicitar un duplicado de la constancia registral con la
S. T. 02, casillero 20.**

**2- El otro trámite nuevo es la petición del duplicado de
la chapa patente en caso de robo, hurto o deterioro
o perdida.**

